
케어센터 운영지침

근거법령	산업재해보상보험법 제92조
지침번호	2021-20호
입안책임부서	병원운영부
제·개정 구분	개정
제정일자	2010.07.02.
개정일자	2021.05.07.
개정차수	7차
시행일자	2021.05.11.



일하는 사람들의 희망을 키워가는 최고 품질의 산재보험 근로복지 서비스기관

근로복지공단

케어센터 운영지침

제정 2010.07.02. 제2010-32호
개정 2010.12.23. 제2010-52호
개정 2013.07.09. 제2013-28호
개정 2015.12.18. 제2015-44호
개정 2017.04.27. 제2017-14호
개정 2018.04.24. 제2018-15호
개정 2020.02.18. 제2020-08호
개정 2021.05.07. 제2021-20호

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 근로복지공단 케어센터의 운영관리에 필요한 사항을 규정함으로써 센터의 효율적인 운영을 목적으로 한다.<개정 2017.04.27.>

제2조(적용범위) 근로복지공단(이하 “공단”이라 한다) 케어센터(이하 “센터”라 한다)의 운영관리에 대하여 법령이나 다른 규정에서 특별히 정한 것을 제외하고는 이 지침을 적용한다.<개정 2017.04.27.>

제3조(간병 및 복지지원) ① 경기요양병원 부설 케어센터(이하 “경기케어센터”라 한다)는 <삭제> 중증의 산재장해인에게 전문적인 간병서비스를 제공하여 안정된 생활유지와 그 가족의 간병 부담을 완화하고 삶의 질 향상을 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.<개정 2015.12.18.><개정 2017.04.27.><개정 2020.02.18.>

1. 가정간병이 곤란한 <삭제> 중증의 산재장해인 간병 업무<개정 2020.02.18.>
2. 산재장해인의 간병에 관한 조사연구, 정보 및 자료수집, 도서 간행
3. 관련 행정기관, 단체 등과 센터에 관한 업무제휴
4. 전 각 호와 관련된 부대 업무 수행

② 태백병원 부설 케어센터(이하 “태백케어센터”라 한다)는 <삭제> 진폐장해인과 <삭제> 만성폐쇄성폐질환 급여수급자·진폐의증자(이하 “비진폐장해인”이라 한다)의 주거에 필요한 시설 및 일상생활의 편의 등 전문적인 생활지원서비스 제공을 통한 노후 삶의 질 향상을 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.<개정 2017.04.27.><개정 2020.02.18.>

1. <삭제> 진폐장해인·비진폐장해인에게 안락하고 편안한 주거시설 제공<개정 2017.04.27.><개정 2020.02.18.>
2. 진폐장해인·비진폐장해인의 일상생활 지원 및 각종 프로그램 개발·적용<개정 2017.04.27.>
3. 관련 행정기관, 단체 등과 센터에 관한 업무제휴
4. 전 각 호와 관련된 부대 업무 수행

제 2 장 위 원 회

제4조(위원회 설치) ① 센터의 효율적인 운영을 위하여 경기케어센터 및 태백케어 센터에 각각 케어센터운영위원회(이하“위원회”라 한다)를 둔다.<개정 2021.05.07.>

② 위원회에는 기능별 세부사항을 심의하기 위하여 소위원회를 둘 수 있다.

제5조(위원회의 구성) ① 위원회는 위원장을 포함하여 9인 이내의 위원으로 구성하며, 위원회의 회무를 처리하기 위하여 간사 1인을 둔다.

② 위원장은 케어센터장(이하 “센터장”이라 한다)이 되며, 위원과 간사는 센터장이 임명한다. 이 경우 위원의 자격은 세부 운영기준에 따른다.<개정 2020.02.18.>

③ 센터장은 필요 시 시설운영에 전문적인 지식과 경험이 풍부한 자를 외부위원으로 위촉할 수 있다. 이 경우 위촉된 외부위원은 별지 제7호서식에 따른 개인정보 수집·이용 동의서를 작성하여 센터장에게 제출하여야 한다.<개정 2017.04.27.>
<개정 2020.02.18.>

④ 외부위원의 임기는 2년 명예직으로 하며 연임할 수 있다. 다만, 센터장은 외부위원이 케어센터의 업무를 방해하거나 명예를 손상시키는 행위를 할 경우 제10조에 따른 의결 방법으로 위원을 해촉할 수 있다.<개정 2017.04.27.>

제6조(위원장의 직무) ① 위원장은 회무를 총괄하고 위원회 회의의 의장이 된다.

② 위원장 유고 시에는 기관종사자 중에서 직제 순에 따라 그 직무를 대행한다.
<개정 2017.04.27.>

제7조(위원회의 기능) ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 센터의 기본운영계획 수립·변경·평가에 관한 사항
2. 입소비 및 이용료 등 조정 및 감면에 관한 사항
3. 입소 희망자의 시설보호 필요성에 관한 사항

4. 입소기간 및 제공서비스 내용에 관한 사항

5. 시설물 이용자의 이용료 조정·결정

6. 입소자의 환경개선 및 고충처리 등에 관한 사항

7. 제22조제1항제4호에 의한 직권퇴소 여부 결정에 관한 사항<개정 2017.04.27.>

8. 기타 센터 운영에 관한 중요사항

② 센터장은 필요한 경우 제1항 각 호의 세부사항을 소위원회로 하여금 심의하도록 할 수 있다. 다만, 제7호의 경우에는 제22조제2항에 따른다.<개정 2017.04.27.>

제8조(의안) 위원회에 부의할 안건은 별지 제1호서식으로 작성하여 위원장에게 제출한다.<개정 2017.04.27.>

제9조(회의소집) ① 위원회의 회의는 정기회의와 임시회의로 구분한다.

② 정기회의는 분기 1회 위원장이 소집한다. 다만, 부의안건이 없을 때에는 소집하지 아니할 수 있다.

③ 임시회의는 다음 각 호에 해당하는 경우 위원장이 소집한다.

1. 위원장이 필요하다고 인정할 때

2. 위원 1/3 이상의 요구가 있을 때

제10조(의결) ① 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② <삭제><개정 2018.04.24.>

③ 위원장은 위원회의 부의 안건 중 긴급하다고 인정되는 안건에 대하여는 서면으로 제1항의 규정에 의한 방법에 준하여 심의·의결할 수 있다.

제11조(회의록 작성 및 보관) ① 간사는 회의진행사항에 대하여 회의록을 작성·비치하여야 한다.

② 회의록은 5년간 보존하여야 한다.

제 3 장 입 소

제12조(입소정원 등) ① 입소정원은 100명으로 한다.<개정 2017.04.27.>

② 입소실은 경기케어센터는 1인 1실을, 태백케어센터는 2인 1실을 원칙으로 하되, 센터장이 필요하다고 인정하는 경우 탄력적으로 운영할 수 있다. 다만, 태백케어센터의 경우 입소자의 1인 1실 사용 신청에 따른 1인 1실 운영은 10실을 초과할 수 없다.<개정 2015.12.18.><개정 2021.05.07.>

③ 제1항에도 불구하고 센터장은 대기자 및 입소율 등을 감안하여 위원회의 의결을 거쳐 정원을 탄력적으로 조정할 수 있다. 다만, 태백케어센터의 진폐의증자 입소 비율은 정원의 10%를 초과할 수 없다.<개정 2017.04.27.><개정 2020.02.18.>

제13조(입소대상) ① 입소 대상자는 입소가 결정된 날 현재 만 60세 이상의 자로 경기케어센터는 산업재해보상보험법 상의 장애등급이 제1급부터 제3급까지의 어느 하나에 해당하는 자, 태백케어센터는 일상생활에 지장이 없는 산업재해보상보험법 상의 진폐장해인 및 비진폐장해인으로 한다. 다만, <삭제> 제19조제1항에 따른 소위원회의 결정이 있는 경우 만 60세 미만인 자도 입소할 수 있다.<개정 2018.04.24.><개정 2020.02.18.>

② 태백케어센터의 입소자 경합이 있을 경우 진폐장해인을 우선 선정하고, 진폐장해인 또는 비진폐장해인 내에서 경합이 있을 경우에는 별표 2의 세부심사기준에 따라 선정한다.<개정 2018.04.24.><개정 2020.02.18.>

③ 다음 각 호의 대상자는 입소대상에서 제외한다.

1. 입소가 결정된 날을 기준으로 의료기관에서 입원치료를 받고 있거나 이를 필요로 하는 자. 단, 산재특진 및 「합병증 등 예방관리업무처리규정」 별표 1에서 규정하는 합병증 등을 사유로 하는 경우 예외<개정 2017.04.27.>
2. 감염성 질병을 가진 자
3. 정신장애가 있는 자(조현병, 기질성 치매 등)<개정 2021.05.07.>
4. 기타 타 입소자에게 악영향을 줄 우려가 있거나, 시설의 운영에 지장을 초래할 수 있다고 인정되는 자<개정 2018.04.24.>

④ 입소자가 제22조제1항제2호부터 제6호까지의 규정에 따라 직권퇴소된 경우, 퇴소일로부터 6개월 이내에는 재입소할 수 없다.<개정 2017.04.27.>

제14조(입소절차) 입소 희망자는 입소신청을 하고 서류심사를 거친 후 입소할 수 있다. <개정 2018.04.24.>

다만, 입소 대상자가 정신적·신체적 사유로 직접 신청이 곤란할 경우에는 가족 등 대리인이 신청할 수 있다.<신설 2018.04.24.>

제15조(입소자 구비서류) ① 입소 희망자는 입소신청을 하는 경우 별표 3의 입소자 구비서류를 제출하여야 한다.<개정 2018.04.24.>

② 제1항에도 불구하고 경기케어센터 입소 희망자는 별지 제6호서식에 따라 개인 정보 수집·이용에 동의한 경우 산업재해보상보험연금증서의 제출을 생략할 수 있다. <신설 2018.04.24.><개정 2020.02.18.>

③ 제1항에도 불구하고 태백케어센터 입소 희망자는 퇴소 후 14일 이내 재입소 신청인 경우에는 별표 3의 케어센터 입소자 구비서류 중 입소신청서와 신원인수인 승낙서 외의 서류 제출을 생략할 수 있다. 다만, 감염성 질병이 의심되는 자는 건강진단서를 제출하여야 한다.<신설 2018.04.24.>

제16조(입소상담) ① 입소 희망자와 직접상담, 가족과의 상담, 합동상담 등을 실시한다.<개정 2018.04.24.>

② 상담은 사회복지사, 간호사 등 전문가 팀으로 구성하여 실시한다.

제17조(입소기록부의 작성·비치) 입소 시 상담내용 등을 입소기록부에 작성·비치하여야 한다.

제18조(입소심사) 입소심사 기준은 제13조에 따르되, 다음 각 호의 사항을 종합적으로 판단하여야 한다.<개정 2015.12.18.>

1. 부양의무자의 부양능력
2. 신체적·정신적 상태
3. 일상생활 수행능력 정도
4. 과거병력·가족력·신체기능 등 의료적인 측면
5. 가족의 특성

제19조(입소결정) ① 입소는 상담결과 및 서류심사 등을 종합적으로 판단하여 입소 심사를 위해 구성된 소위원회에서 결정한다.

② 입소 여부는 입소신청서를 제출한 날부터 7일 이내에 결정하고 그 결과를 즉시 신청자에게 통보한다.<개정 2015.12.18.>

③ 입소통보를 받은 자는 통보를 받은 날부터 1개월 이내에 권리·의무, 입소 시 준수사항 등을 명시한 별지 제4호서식의 입소계약서를 작성하고 시설물에 입소하여야 한다.<개정 2015.12.18.><개정 2017.04.27.>

④ 제3항에 따른 기간 내에 입소하지 못한 경우에는 제14조에 따른 입소절차를 다시 개시한다.<개정 2015.12.18.>

⑤ 입소 대상자의 신체적·정신적 사유로 인해 14일 이내 단기간 입소생활 관찰을 통해 최종 입소 결정이 필요하다고 판단되는 경우, “조건부 입소”로 우선 입소를 승인할 수 있다. 이 경우 조건부 입소는 소위원회에서 결정을 한다.<신설 2018.04.24.><개정 2020.02.18.>

⑥ 재입소 희망자 중 제22조제2호·제4호의 사유로 퇴소한 경우에는 입소를 불승인할 수 있다.<신설 2020.02.18.>

제20조(입소기간) ① 경기케어센터의 입소기간은 다음 각 호의 구분에 따른 기간으로 한다.

1. 장기보호서비스는 2년으로 하며, 2년이 지난 후에는 소위원회의 심의를 거쳐 1년 단위로 연장할 수 있다.<개정 2015.12.18.><개정 2020.02.18.>
2. 단기보호서비스는 1회 45일로 하며 연간 최장 90일의 범위 내에서 조정할 수 있다.<개정 2015.12.18.><개정 2018.04.24.>

② 태백케어센터는 입소기간에 별도의 제한은 없는 것으로 한다.<개정 2015.12.18.>

제 4 장 퇴 소

제21조(퇴소신청) ① 퇴소를 희망하는 자는 입소자 본인 또는 부양의무자가 별지 제5호서식의 퇴소신청서를 작성하여 퇴소희망일 15일 전까지 제출하여야 한다.<개정 2018.04.24.>

② 제22조에 의한 직권퇴소 사유로 퇴소할 경우 퇴소예정일로부터 15일 이내에 부양 의무자에게 퇴소 사유 등을 구두 또는 서면 통보 후 퇴소 조치한다.<개정 2018.04.24.>

제22조(직권퇴소) ① 입소자가 다음 각 호에 해당할 때에는 직권으로 퇴소조치할 수 있다.<삭제><개정 2018.04.24.><개정 2020.02.18.>

1. 제13조제3항제2호부터 제3호까지에 해당되어 더 이상 입소가 불가능 하게 된 때<개정 2015.12.18.><개정2018.04.24.>
2. 제19조제3항에 따른 입소계약서 및 제24조제1항에 따른 입소자 수칙에서 정한 입소자 준수사항을 3회 위반한 때<개정 2017.04.27.>
3. 시설에 허위 사항을 제출하거나 보고하였을 때<개정 2017.04.27.>
4. 입소자 준수사항을 위반함으로써 공동체 생활을 영위하는데 심각한 위험을 초래하여 <삭제> 퇴소 조치가 필요하다고 인정된 때<개정 2020.02.18.>
5. 입소비를 3회 이상 체납하였을 때<개정 2015.12.18.>
6. 산재 재요양 또는 개인상병으로 2개월 이상 외출·외박이 지속되는 경우. 다만, 2개월 이상 장기 요양자 중 개인상병 치료 후 재입소를 희망하는 경우 센터장이 직권퇴소를 보류할 수 있다.<개정 2018.04.24.>
7. 기타의 사유로 케어센터 입소 생활이 불가능하다고 판단된 때

② 제1항에 따른 퇴소조치를 할 경우에는 다음 각 호의 절차에 따른다.<개정 2017.04.27.><개정 2020.02.18.>

1. 제1항제4호의 경우 : 위원회의 심의를 거쳐 결정<신설 2020.02.18.>
2. 제1항제2호·제3호·제5호·제7호의 경우 : 소위원회의 심의를 거쳐 결정<신설 2020.02.18.>
3. 제1항제1호·제6호의 경우 : 위원회 및 소위원회의 심의를 거치지 않고 결정<신설 2020.02.18.>

제22조의2(직권퇴소 대상 관리) ① 센터장은 제22조제1항제6호의 재요양에 따른 직권퇴소 대상 여부를 확인하기 위하여 공단 지사(지역본부 포함. 이하 같다.)에 자료를 요청할 수 있다.<신설 2018.04.24.>

② 제1항에 따라 자료요청을 받은 지사장은 기간 내에 센터장에게 회신하여야 한다.<신설 2018.04.24.>

제23조(퇴소) ① 자진퇴소 및 직권퇴소 시에는 퇴소예정일 이내에 퇴소한다.<개정 2017.04.27.><개정 2020.02.18.>

② 퇴소가 결정된 자는 정오까지 퇴소하여야 한다.<개정 2018.04.24.>

③ 퇴소가 결정된 자는 퇴소 예정일 1일 전에 요양보호사, 간호사, 담당직원의 입회 하에 시설, 비품 등 이상 유무 및 입소비 정산 등을 확인받아야 한다.<개정 2018.04.24.>

제 5 장 입소수칙

제24조(입소수칙) ① 입소자의 원활한 공동체 생활을 위해 센터장은 시설 내 음주 및 위험물 반입 금지 등 입소계약서에 명시된 입소자 준수사항을 포함하여 입소자 수칙을 별도로 정하여 운영하여야 한다.<개정 2017.04.27.>

② 입소자가 입소자 수칙에서 정한 입소자 준수사항을 위반한 때, 센터장은 1회째에는 주의장을 발부하고, 2회째에는 경고장을 발부하며, 3회째 위반 시에는 직권 퇴소조치 하여야 한다.

제 6 장 비용

제25조(입소비) ① 센터별 입소비는 다음 각 호의 구분에 따라 센터장이 산정한다.<개정 2015.12.18.>

1. 경기케어센터

가. 산재장해등급 제1급 및 제2급: 입소자가 산업재해보상보험법 제61조에 따라 받는 간병급여액과 같은 금액으로 한다. 다만, 간병급여 대상이 아닌 제2급은 간병급여 대상인 제2급의 간병급여액과 나목에 따른 제3급 입소비의 평균금액으로 한다.<개정 2015.12.18.>

나. 산재장해등급 제3급: 센터장이 산정한 직전년도 입소비를 기준으로 하되, 산업재해보상보험법시행령 제59조에 따라 고용노동부장관이 고시하는 간병급여가 인상될 경우 상시 및 수시간병급여 고시금액 변동률의 평균을 적용한다.<개정 2015.12.18.>

2. 태백케어센터

가. 센터장이 산정한 직전년도 입소비를 기준으로 매년 통계청에서 발표하는 소비자물가 등락률 총지수(전년비)를 적용한다. 다만, 소비자물가가 하락할 경우 직전년도 입소비로 한다.<개정 2015.12.18.>

나. 입소자가 별지 제8호서식에 따라 1인 1실 사용을 신청할 경우 월 입소비에 50%를 가산한 금액(백원미만 단위 절사)으로 한다. 다만, 입소자가 전염성 질환이 발생하거나 기관 내부사정 등으로 1인 1실 사용이 불가피한 경우에는 가산하지 아니한다.<신설 2021.05.07.>

② <삭제><개정 2018.04.24.>

제26조(입소비 정산) ① 입소비 산정기간은 매월 초일부터 말일까지로 하며 입소자의 외출·외박기간은 입소비 산정기간에 포함한다.<개정 2017.04.27.>

② 입·퇴소 시 월 미만 기간의 입소비는 일할 계산하여 정산 납부한다.<개정 2017.04.27.>

③ 일당 입소비 산정은 당일 12시(정오)부터 익일 12시(정오)로 하며, 12시(정오) 이전에 입소하거나 12시(정오)를 경과하여 퇴소 시는 1일분의 입소비를 산정한다.

④ 입소비는 월 단위로 부과하며 입소자는 해당 월 5일까지 입소비를 납부하며, 선납을 원칙으로 한다.<신설 2018.04.24.>

⑤ 입소자가 재요양승인 등 타 의료기관 입원을 사유로 외박하는 경우 센터장이 정한 세부 운영기준에 따라 환불할 수 있다.<신설 2020.02.18.>

제27조(본인부담) 다음 각 호에 해당 할 경우 비용은 입소자 부담으로 한다.

1. 진료에 소요되는 비용(한방, 치과 등 개별적으로 이용하는 진료비)
2. 제28조·제30조·제68조·제69조 규정에 의한 이송 및 처리비용<개정 2017.04.27.>
<개정 2021.05.07.>
3. 개인 생활용품비(비누, 치약, 휴지 등)
4. 비용이 수반되는 이·미용 비용
5. 기타 비용부담이 인정되는 경우

제 7 장 전원처리

제28조(전원) ① 센터장은 다음 각 호에 해당할 때 의료기관으로 전원 조치할 수 있다.

1. 경증질환의 악화로 의료기관으로의 이송이 필요한 경우
 2. 전염성 질환 등 질병 이환으로 의료기관으로의 이송이 필요한 경우
 3. 입소자 및 부양의무자의 의료기관 이송 요구
- ② 공단 소속병원으로 이송하는 것을 원칙으로 하되, 입소자 및 부양의무자가 희망하는 경우 타 의료기관으로도 이송할 수 있다.

제 8 장 응급상황자 처리

제29조(응급상황자 범위) 응급상황자라 함은 다음 각 호에 해당하는 자를 말한다.
<개정 2017.04.27.>

1. 24시간 이내에 시급히 처치·수술 또는 입원 가료를 하지 않으면 생명이 위독한 상태에 있는 자
2. 병세가 제1호에 규정한 상태는 아니나 조속히 치료를 요하는 자

제30조(응급상황자 조치) 간호사 또는 요양보호사는 응급 환자가 발생할 경우 센터장에게 보고한 후 인근 공단 소속병원이나 입소자 및 부양의무자가 희망하는 의료기관으로 이송하되, 입소자의 건강상태에 따라 인근 의료기관으로 이송할 수 있다. 다만, 위급한 경우에는 후송 조치 후 센터장에게 보고할 수 있다.<개정 2020.02.18.>

제 9 장 제공서비스

제31조(서비스 종류) ① 경기케어센터는 다음 각 호의 전문적인 서비스를 제공한다.

<개정 2017.04.27.>

1. 간병서비스
2. 취미생활서비스
3. 여가생활서비스
4. 건강지원서비스
5. 그 밖에 센터장이 정하는 서비스

② 태백케어센터는 다음 각 호의 주거에 필요한 시설 및 일상생활의 편의 등 전문적인 서비스를 제공한다.<개정 2015.12.18.>

1. 취미생활서비스
2. 여가생활서비스
3. 생활지원서비스
4. 건강지원서비스
5. 그 밖에 센터장이 정하는 서비스

제 10 장 제공프로그램

제32조(건강지원) 입소자의 건강 및 진료상담·욕창 등에 대한 처치 등 최상의 건강상태 유지를 위해 다음 각 호의 서비스를 제공한다.

1. 기본 건강상담, 복약지도, 독감 예방접종
2. 거동 불능자의 체위변경
3. 혈당체크, 혈압체크, 단순 드레싱(욕창, 개방상처)<개정 2020.02.18.>

제33조(생활관찰) 입소자의 건강상태 등 신체상태 뿐만 아니라, 생활상태·가족 관계 등을 파악하여 입소자들이 원활한 생활을 영위할 수 있도록 다음 각 호의 서비스를 제공한다.

1. 다양한 취미교실 등 각종 프로그램 제공
2. 심리상태 관찰, 대인관계, 경제적인 문제 상담 및 지원

제34조(일상생활지원) 일상생활 속에서 정상적인 삶을 영위할 수 있도록 다음 각 호의 서비스를 제공한다.<개정 2017.04.27.>

1. 구강간호, 세면 및 신체청결, 옷 갈아입기, 수면 돕기, 운동 돕기
2. 식사돕기 및 튜브로 음식 주입, 침상에서 자리 이동하기, 심호흡 및 기침 돕기
3. 배변·배뇨 돕기, 튜브배설물 처리, 음식 섭취량·배설량 및 횟수 측정, 가래제거, 투약확인, 증상징후 관찰
4. 기타 일상생활에 필요한 사항 지원

제35조(재활) ① 물리요법은 장애정도에 따라 주기적으로 실시하며 손상된 기능의 악화 방지로 현상생활 유지를 지원하기 위하여 온열, 전기자극, 운동요법 등의 서비스를 제공한다.

② 입소자가 독립적으로 일상생활을 영위할 수 있도록 작업요법 서비스를 제공한다.<개정 2015.12.18.>

1. <삭제><개정 2015.12.18.>
2. <삭제><개정 2015.12.18.>

제36조(정서지원) ① 입소자의 개인적·대인적 고충, 가족 간의 갈등, 재정 등의 상담을 실시하여 원만한 해결책을 지원토록 한다.

② 자신감 회복 및 적극적 사고방식 배양을 위한 다양한 취미교실을 개발·운영한다.

제37조(가족관리) 가족 간 정서적 유대 강화를 위해 가족면회의 날, 가족초청의 날 등 가족 간 돈독한 우애가 지속적으로 유지될 수 있는 서비스를 개발·제공한다. 다만, 가족의 사정 등으로 가족관리에 관한 서비스를 제공하기 곤란할 경우 다른 프로그램 서비스로 대체할 수 있다.<개정 2017.04.27.>

제38조(종교활동) 입소자 개인의 성향에 따라 자율적으로 종교활동을 할 수 있도록 서비스를 제공한다.

제39조(지역사회연계) ① 입소자가 자원봉사자와 함께 지역사회 각종 행사에 참여할 수 있도록 한다.

② 대인관계능력 강화 및 참여기회 확대를 위해 지역사회 행사 참여, 일일 나들이, 경로잔치 등의 프로그램을 개발·제공한다.

제40조(기타) 외부초청 문화행사, 봄·가을 소풍, 장애인의 날 행사 등 다양한 프로그램을 개발·제공한다.

제41조(프로그램 조정) 센터장은 제32조부터 제40조까지의 규정에도 불구하고 프로그램의 일부 또는 전부를 조정할 수 있다.<개정 2017.04.27.>

제 11 장 건강관리

제 1 절 간 호

제42조(간호업무) ① 간호사는 입소자의 효율적인 건강관리를 위하여 투철한 봉사의 자세로 업무에 임하여야 한다.

② 간호업무에 관한 수칙은 센터장이 따로 정한다.

제43조(건강상태 점검) 입소자의 건강관리를 위해 입소자의 혈압, 영양상태, 혈당 등 건강상태를 주 1회 점검하여야 한다. 다만, 의학적 필요가 있는 경우 수시로 점검하여야 한다.<개정 2017.04.27.>

제44조(면회 및 보호자 입소실 상주) ① 입소자의 면회시간은 특별한 경우를 제외하고는 매일 오전 9시부터 오후 5시까지로 한다.<개정 2018.04.24.>

② 보호자의 입소실 상주는 원칙적으로 금지하되 센터장이 필요하다고 인정하는 경우 상주할 수 있다.<개정 2018.04.24.><개정 2020.02.18.>

제45조(입소자에 대한 외식 반입) 입소자의 건강관리를 위하여 센터에서 제공하는 급식 이외의 음식물 반입을 제한할 수 있다. 다만, 필요 시 외식 반입 허가증을 발급한 후 반입하도록 하여야 한다.<개정 2018.04.24.>

제 2 절 건강관리

제46조(촉탁의사 위촉 및 순회 건강상담) ① 입소자의 건강관리를 위하여 인근 공단 소속병원 등의 전문의를 촉탁의사로 위촉할 수 있으며 월 1~2회 방문하여 1회당 2시간 이상 입소자의 건강상담을 실시하여야 한다.

② 촉탁의사 방문횟수 및 건강상담 시간은 필요 시 센터장이 조정할 수 있다.

제47조(건강관리) ① 촉탁의사의 기본 건강상담에 따라 물리·작업요법, 욕창관리, <삭제> 등을 실시한다.<개정 2020.02.18.>

② 입소자는 촉탁의사 및 간호사가 입소자의 정신 또는 건강 상태의 이상을 판단한 경우 지체 없이 진료를 받아야 하며, 센터장은 입소자가 건강검진 등에서 이상이

발견된 경우 후속조치를 취해야 한다. 다만 입소자 및 부양의무자(또는 보호자)가 이를 거부하였을 경우 센터에 법적 책임을 물을 수 없다.<신설 2020.02.18.>

제48조(의료기관 방문진료) 해당 진료과의 전문의 진료가 필요하거나 또는 희망하는 경우, 주 1회 이상(필요 시 수시) 인근 공단 소속병원 및 의료기관 등에서 진료를 받을 수 있도록 교통편의를 제공한다.

제49조(한방·치과 진료 및 보장구 제작 등) ① 한방치료 및 치과치료를 원할 경우 인근 공단 소속병원 및 의료기관 등과 연계하여 내원 또는 방문진료를 할 수 있도록 한다.<개정 2017.04.27.>

② 보장구 제작·수리가 필요할 경우 재활공학연구소와 연계하여 제작 또는 수리할 수 있도록 한다.

③ 제1항 또는 제2항의 규정에 따른 방문진료는 월 1회를 주기로 하며 정기적으로 교통편의를 제공한다.<개정 2015.12.18.><개정 2017.04.27.>

제 3 절 간병 및 생활지도

제50조(간병 및 생활지도 업무) ① 센터장은 간호사로 하여금 입소자의 건강유지를 위한 건강관리 및 상담을 정기 또는 수시로 행하고 신체 잔존 기능 유지를 위하여 노력하도록 하여야 한다.<개정 2015.12.18.><개정 2020.02.18.>

② 요양보호업무에 관한 수칙은 센터장이 따로 정한다.

③ 센터장은 센터의 원활한 공동체 생활을 위해 입소자 수칙 준수 여부 점검 등 생활지도를 일 1회 이상 실시하여야 한다.

제51조(요양보호사의 요건) ① 요양보호사의 요건은 산업재해보상보험법시행규칙 제12조에서 정한 자로 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 사람으로 한다.

1. <삭제><개정 2015.12.18.>

2. 신체가 건강하며 품행이 방정한자

3. 신원이 확실한자

4. 요양보호사 자격증 소지자<개정 2020.02.18.>

5. 그 외 공단 관련규정에 적합한 자<신설 2020.02.18.>

② <삭제><개정 2020.02.18.>

제52조(요양보호사의 관리) ① 요양보호사의 감독업무는 간호사가 하며, 요양보호사의 근태 등 복무관리는 공단 관련규정에 따른다.<개정 2015.12.18.><개정 2020.02.18.>

② <삭제><개정 2015.12.18.><개정 2020.02.18.>

제53조(요양보호사의 복장) 요양보호사는 특별한 사정이 없는 한 소정의 근무복과 명찰을 착용하고 근무에 임할 수 있도록 한다.<개정 2015.12.18.>

제54조(요양보호사의 신체검사) 요양보호사는 연 1회 이상 정기적으로 병원 소정의 신체검사를 받아야 한다.

제 4 절 외출 · 외박 관리

제55조(원칙) ① 입소자들은 개인적인 사유로 외출 · 외박을 신청할 수 있으며, 다음 각 호에 해당 할 경우 제한할 수 있다.

1. 자력으로 거동이 불가능할 경우
2. 촉탁의사, 간호사 등이 입소자의 건강상태 등을 고려하여 외출(박)하기에는 부적합하다고 인정하는 경우

제56조(시간) ① 외출은 오전 8시부터 오후 9시까지로 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 필요한 경우 탄력적으로 조정할 수 있다.

제57조(기간) ① 외박은 2개월 이내로 한다.

② 불가피한 상황 발생으로 기간이 초과될 경우 별도 협의할 수 있다.

제58조(신청 및 신고) ① 입소자가 외출·외박이 필요한 경우 사전에 담당 직원에게 신청하여야 한다.<개정 2018.04.24.><개정 2020.02.18.>

② 센터의 주간 상근시간 이후에 외출·외박으로부터 복귀한 입소자는 요양보호사에게 신고하고, 요양보호사는 이 사실을 재택 당직 근무자(태백케어센터) 또는 간호사(경기케어센터)에게 보고하여야 한다.<개정 2018.04.24.><개정 2020.02.18.>

제59조(결정) 외출 · 외박의 허용은 센터장이 결정하고 건강상의 문제가 있을 경우 의사와 상의하여 결정한다.<개정 2020.02.18.>

제 12 장 경기케어센터 특별케어실 운영

제60조(특별케어실 운영) 경증질환 이환자에 대한 간호 및 중증질환 이환·응급상황 발생 등에 따른 의료기관 이송 전 응급조치 등을 위해 경기케어센터에 특별케어실을 운영한다.<개정 2021.05.07.>

제61조(입실) ① 특별케어실의 입실 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 경증질환 이환으로 24시간 간호서비스가 필요한 경우
2. 응급상황 발생 시 이송 전 응급조치를 위한 경우<개정 2017.04.27.>
3. 기타 입소자의 건강관리를 위해 입실이 필요한 경우

② 입실기간은 축탁의사의 진단에 따라 결정한다.

제62조(입실통보) 특별케어실에 입실할 경우 부양의무자에게 즉시 통보하고 입실 필요성을 설명하여야 한다.

제63조(특별케어실 운영기준 등) ① 센터장은 필요할 경우 특별케어실 담당간호사 및 요양보호사를 지정할 수 있다.

② 응급조치 및 감염예방을 위해 관계자 외 출입을 통제할 수 있다.<개정2017.04.27.>

③ 물품관리는 간호사가 한다.<개정 2017.04.27.>

④ 간호사 및 요양보호사는 근무교대 시 입실자 상태, 물품, 약품 등을 자세히 인계·인수하여야 한다.

제64조(입실자 관리) ① <삭제><개정 2015.12.18.>

② 입실자가 치료 및 화장실 사용 등 외부 출입 시 요양보호사 동행 등 입실자 관리를 철저히 하여 사고방지에 노력하여야 한다.<개정 2015.12.18.><개정 2017.04.27.>

③ <삭제><개정 2015.12.18.>

제65조(입실자 면회) ① <삭제><개정 2015.12.18.>

② <삭제><개정 2015.12.18.>

③ <삭제><개정 2015.12.18.>

④ <삭제><개정 2015.12.18.>

제66조(외출금지) 특별케어실 입실자는 외출을 금지하는 것을 원칙으로 한다.
다만, 촉탁의사가 입실자의 진료를 위하여 의료기관 이송이 필요하다고 할 경우
등은 제외한다.

제 13 장 사망자 처리

제67조(원칙) 시설 내에서 발생한 사망자는 신속하고 존엄하게 처리하여야 한다.

제68조(사망자 발생) ① 사망자가 발생하면 간호사 및 요양보호사는 지체 없이
센터장에게 통보한다.

② 입소자의 사망 즉시 인근 의료기관으로 이송하고 사망을 확인하여야 한다.

③ 사망자 발생통보를 접수한 즉시 보호자와 협의, 인계절차를 취하여야 한다.

④ 사망이 확인되면 행정기관, 본부 주관부서에 통보하여야 하며, 사고가 의심되는
경우에는 관할 경찰서에 신고하고 관련조치를 하여야 한다.

제69조(사망자 처리) ① 시설 입소 중 사망할 경우 부양의무자 및 신원인수인에게
6시간 내에 신원을 인수할 것을 즉시 요청한다.

② 부양의무자 및 신원인수인이 6시간 내 신원을 인수하지 않을 경우 부양의무자
또는 신원인수인의 동의를 받거나 통보 후 사망진단서를 발급받아 공단 소속병원
등으로 이송 안치한다. 다만, 연락이 되지 않을 경우에는 직권으로 이송 안치할
수 있다.

③ 이송 안치는 센터장이 운영상 필요하다고 판단할 경우 인근 장례식장 등을 이용
할 수 있다.

④ 사망 후 7일 경과 시 까지 신원을 인수하지 않는 경우에는 행정기관에 보고한
후 행정기관의 지시에 따른다.

⑤ 행정기관의 확인을 거쳐 장례를 집행하게 되는 경우 보증금으로 장례를 집행
하고 유골은 시립 납골묘 또는 납골당에 안치하며, 유품은 시설에서 보관한다.

⑥ 부양의무자 및 신원인수인이 1년 이내에 유품을 인수하지 않을 경우 소각
처리한다.

⑦ 경기케어센터는 보증금으로 장례를 집행하고 남은 잉여금은 공단 회계규정 등에
따라 처리하며, 태백케어센터는 장례절차에 관하여 신원인수인이 처리한다.<개정
2015.12.18.>

- 제70조(신원인수인 지정)** ① 입소자는 입소 시 신원인수인 1명을 지정하여야 한다. 다만, 경기케어센터의 경우, 입소자가 신원인수인을 지정할 수 없을 때에는 보증금 200만원을 선납하여야 하며, 보증금은 센터장이 경영상 필요하다고 판단할 경우 조정할 수 있다.<개정 2018.04.24.>
- ② 입소자는 신원인수인이 사망하거나 변경되었을 경우 센터장에게 즉시 통보하여야 한다.
- ③ 신원인수인이 사망한 경우 입소자 또는 보호자는 조속히 센터장이 합당하다고 인정하는 신원인수인을 지정하여야 한다.<신설 2018.04.24.>

제 14 장 시설운영

제 1 절 급 식

- 제71조(원칙)** ① 입소자는 특별한 사유가 없는 한 구내식당 이용을 원칙으로 하되, 거동이 불가능하거나 자력으로 식사가 곤란한 경우 입소실에서 식사를 하도록 할 수 있다.<개정 2018.04.24.>
- ② 입소자는 센터에서 제공하는 급식 이외의 음식 조리 및 취사행위를 하여서는 아니된다.<개정 2018.04.24.>
- 제72조(입소자 급식)** 입소자의 식이는 식단표에 의하여 급식한다.
- 제73조(식단표 작성, 조리 및 배식감독)** ① 식단표는 영양사가 작성하되, 식단표는 10일 단위로 센터장의 승인을 받아야 한다.
- ② 영양사는 합리적으로 조리작업이 이루어지도록 항상 연구·검토하고, 모든 작업은 위생을 우선으로 하며, 단정한 복장과 청결 상황을 항상 점검한다.
- 제74조(식이요법)** ① 영양사는 입소자의 건강상태에 따라 영양교육, 기호조사 등을 정기적으로 실시한다.
- ② 영양사는 입소자 면담, 식사력 조사 등을 통해 영양상태를 평가한다.
- ③ 영양사는 요양보호사 또는 간호사가 영양상담을 의뢰할 경우와 영양사가 필요하다고 판단할 경우에 해당 입소자의 영양상담을 실시한다.
- 제75조(배식시간)** 입소자의 배식시간은 다음과 같다. 다만, 센터장이 필요하다고 인정하는 때에는 배식시간을 변경할 수 있다.

- 조식 : 07:00 ~ 08:00
- 중식 : 12:00 ~ 13:00
- 석식 : 17:30 ~ 18:30

제76조(식이보은 유지 및 검식) ① 취사담당은 급식시간에 맞추어 적시에 적온으로 공급토록 한다.

② 영양사는 매일 검식을 실시하고 검식부에 소견을 기록한다. 이 경우 검식부에 기록된 내용은 급식평가, 식단 작성 및 조리 등에 활용한다.

제77조(식기소독) 식기는 사용한 후에 반드시 소독하여야 한다.

제78조(취사장 관리) ① 영양사는 식품위생, 기구위생, 환경위생 등 조리장 내의 일체와 위생관리를 책임진다.

② 조리장은 매일 작업 종료 후 수시 청소하며, 식기 및 조리용구 등을 사용 후 반드시 소독하여 일정한 장소에 위생적으로 보관하여야 한다.

③ 조리장은 냉장·냉동고를 비롯한 저장시설의 온도 및 습도를 일상 점검하고 그 저장물들의 상태를 확인한다.

④ 퇴식은 위생적으로 하고 잔반은 수거 즉시 잔반통에 놓으며, 영양사는 잔반 조사를 하여 식단작성에 참고한다.<개정 2017.04.27.>

⑤ 월 1회 조리장 전역에 걸쳐 안전위생 점검을 실시하고 급식관련 종사자에게 위생교육을 실시하여야 한다.

제79조(서류비치) 영양실은 다음 각 호의 서류를 작성 비치하여야 한다.

1. 환자급식 지침서
2. 식단표
3. 영양가 산출표
4. 검수일지
5. 급식재료 수불부
6. 입소자 급식대장
7. 검식일지
8. 설문조사
9. 영양상담일지

제 2 절 차량운영

제80조(배차) ① 차량을 사용하고자 하는 자는 배차신청서에 의거 담당의 승인을 받아야 한다. 다만, 긴급을 요할 시에는 전화 또는 구두통고로써 승인을 득하여 사용하되, 사후 지정된 절차를 취하여야 한다.

② 휴일·공휴일 및 일과시간 후의 운행은 사전 승인 절차를 득하여야 한다.

제 15 장 준용 등 기타

제81조(준용) 이 지침에 정하여지지 아니한 사항은 산업재해보상보험법 등 관련 법령과 사규에 따른다.

제82조(세부 운영기준) 이 지침 및 법령에 정하여지지 아니한 센터의 세부 운영 기준에 관한 사항은 센터장이 정하는 바에 의한다.

부 칙 (2010.07.02.)

① (시행일) 이 지침은 2010년 7월 2일부터 시행한다.

② (경과조치) 이 지침 시행 이전에 시행된 사항은 이 지침에 의하여 시행한 것으로 본다.

부 칙 (개정 2010.12.23.)

① (시행일) 이 지침은 2011년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제13조제1항 관련 별표 1 「케어센터별 입소기준」은 2010년12월24일부터 시행한다.<개정 2017.04.27.>

② (경과조치) 이 지침 시행일 이전에 태백케어센터에 입소자에 대해서는 제13조제1항 별표 1의 개정지침에도 불구하고 종전 지침에 따른다.<개정 2017.04.27.>

부 칙 (개정 2013.07.09.)

① (시행일) 이 지침은 2013년 7월 9일부터 시행한다.

부 칙 (개정 2015.12.18.)

제1조(시행일) 이 지침은 2016년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행일 이전에 시행된 사항은 이 지침에 따라 시행한 것으로 본다.

부 칙 (개정 2017.04.27.)

제1조(시행일) 이 지침은 2017년 5월 2일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행일 이전에 시행된 사항은 이 지침에 따라 시행한 것으로 본다.

부 칙 (개정 2018.04.24.)

제1조(시행일) 이 지침은 2018년 05월 02일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행일 이전에 시행된 사항은 이 지침에 따라 시행한 것으로 본다.

부 칙 (개정 2020.02.18.)

제1조(시행일) 이 지침은 2020년 03월 02일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행일 이전에 시행된 사항은 이 지침에 따라 시행한 것으로 본다.

부 칙 (개정 2021.05.07.)

제1조(시행일) 이 지침은 2021년 05월 11일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행일 이전에 시행된 사항은 이 지침에 따라 시행한 것으로 본다.

[별표 1]<삭제><개정 2018.04.24.>

[별표 2]<개정 2017.04.27.><개정 2020.02.18.><개정 2021.05.07.>

태백케어센터 입소 대상자 세부 심사 기준(제13조제2항 관련)

(단위 : 점)

독거여부		연령		재산세정도(연간)		장해정도	
항목	점수	항목	점수	항목	점수	항목	점수
독거	25	68세 이상	25	2만원 미만	25	1-3급	25
비독거	15	67세 이상	24	2만원 이상 3만원 미만	24	5급	23
		66세 이상	23	3만원 이상 4만원 미만	22	7급	21
		65세 이상	22	4만원 이상 5만원 미만	20	9급	19
		64세 이상	21	5만원 이상 6만원 미만	18	11급	17
		63세 이상	20	6만원 이상 10만원 미만	16	13급	15
		62세 이상	19	10만원 이상 15만원 미만	14		
		61세 이상	18	15만원 이상 20만원 미만	12		
		60세 이상	17	20만원 이상	10		

※ 위 세부 심사 기준은 입소자의 경합이 있는 경우로서 진폐장해인의 입소를 최우선으로 하되 각 항목 합산점수가 높은 순으로 입소 결정

※ 진폐의증자는 ‘재산세정도(연간)’ 항목 역순 적용, ‘장해정도’는 장애등급을 보유하지 않으므로 최하점수 적용

※ 만성폐쇄성폐질환 급여수급자의 ‘장해정도’ 점수는 아래와 같이 적용

(단위 : 점)

항목	3급 이상	3급 미만 ~7급 이상	8급	9급	11급	11급 미만
점수	25	23	21	19	17	15

[별표 3]<개정 2017.04.27.><개정 2020.02.18.><개정 2021.05.07.>

케어센터 입소자 구비서류

구분	구비서류								
경기 케어센터	1. 입소신청서(별지 제2호서식) 2. 주민등록등본 <u>3. 가족관계증명서</u> 4. 건강진단서 5. 산업재해보상보험연금증서 6. 신원인수인 승낙서(별지 제3호서식) 7. 국공립병원의 신경인지기능검사 결과지(필요 시)								
태백 케어센터	1. 입소신청서(별지 제2호서식) <u>※ 1인실 사용신청 시 별지 제8호서식 추가 구비</u> 2. 주민등록등본 <u>3. 가족관계증명서</u> 4. 건강진단서 5. 입소대상별 증명서류 <table border="1" data-bbox="405 1328 1362 1715"> <thead> <tr> <th>입소대상</th><th>증명서류</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>진폐장해인</td><td>건강관리수첩 또는 진폐요양신청에 대한 결정통지서</td></tr> <tr> <td>진폐의증자</td><td>진폐요양신청에 대한 결정통지서</td></tr> <tr> <td>만성폐쇄성폐질환 급여수급자</td><td>장해등급 결정통지서</td></tr> </tbody> </table>	입소대상	증명서류	진폐장해인	건강관리수첩 또는 진폐요양신청에 대한 결정통지서	진폐의증자	진폐요양신청에 대한 결정통지서	만성폐쇄성폐질환 급여수급자	장해등급 결정통지서
입소대상	증명서류								
진폐장해인	건강관리수첩 또는 진폐요양신청에 대한 결정통지서								
진폐의증자	진폐요양신청에 대한 결정통지서								
만성폐쇄성폐질환 급여수급자	장해등급 결정통지서								
	6. 연간 재산세 납부증명서류 <삭제> 7. 신원인수인 승낙서(별지 제3호서식) 8. 국공립병원의 신경인지기능검사 결과지(필요 시)								

[별지 제1호서식]<개정 2017.04.27.>

운 영 위 원 회 부 의 안

(표 지)

의안번호	제 호	의 결 사 항
의 결 년 월 일	20 . . . (제 차)	

제목	
----	--

제 출 자	
제 출 년 월 일	20 . . .

(내 용)

1. 의결주문
2. 제안이유
3. 주요골자
4. 참고사항

[별지 제2호서식]<개정 2018.04.24.><개정 2020.02.18.><개정 2021.05.07.>

입 소 신 청 서

신청인	성명		생년월일			
	주소					
	전화번호	(주택)	(휴대전화)			
	장해등급		성별		연령	
가족사항	성명	생년월일	관계	직업 <삭제>	연락처	
신원인수인(예정)						
*응급상황 발생 시 이용 희망병원		(병원명) (주소)				
위와 같이 근로복지공단 OO병원 부설 OO케어센터 입소를 신청합니다. 년 월 일 신청자 : (서명 또는 인) 보호자 : (서명 또는 인)						
근로복지공단 OO병원 부설 OO케어센터장 귀하						
구비서류	공통	1. 건강진단서 2. 주민등록등본 3. 가족관계증명서 4. 신원인수인 승낙서(별지 제3호 서식) 5. 국공립병원의 신경인지기능검사 결과지(필요 시)				
	경기	산업재해보상보험연금증서(장해등급 확인을 위한 개인정보 수집·이용 동의서에 동의하지 않은 자에 한함)				
	태백	1. 입소대상별 증명서류 가. 진폐장해인 : 건강관리수첩 또는 진폐요양신청에 대한 결정통지서 나. 진폐의증자 : 진폐요양신청에 대한 결정통지서 다. 만성폐쇄성폐질환 급여수급자 : 장해등급 결정통지서 2. 연간 재산세 납부증명서류 <삭제>				

※ 입소 후 장기외박 등으로 2개월을 초과하여 센터 내에 부재할 경우 퇴소처리 될 수 있습니다.

* 는 입소 후 기재란입니다.

신원인수인 승낙서

나는 _____ 의 신원인수인 되는 것을 승낙합니다.

이와 관련하여 신원인수인으로서 아래의 사항을 준수함과 동시에 입소자와 케어센터 간에 발생하는 일체의 책무에 대해 입소자와 연대하여 그 책임을 지겠습니다.

1. 입소자에게 케어센터 입소 수칙이나 기타 시설이 정하는 사항을 확실히 준수하도록 안내하겠습니다.<개정 2018.04.24.>
2. 입소자가 소정의 입소비를 지불하지 않을 때에는 신원인수인이 체납된 입소비 전액을 지불하겠습니다.<개정 2018.04.24.>
3. 입소자가 병(입원치료 2개월 초과)이나 또는 기타의 사정으로 인해 시설생활에 지장이 있을 경우 지시에 따라 즉시 퇴소시키고 본인이 인수에 대해 책임을 지겠습니다.
4. 입소자의 귀책사유로 시설의 재산을 멸실, 훼손 또는 손상하였을 경우 본인과 연대하여 원상으로 복귀시키거나 또는 그 손해를 변상하겠습니다.
5. 입소자가 퇴소할 때에는 개인물건을 남기지 않도록 정리하고 만일 시설의 설비, 비품 등에 손상을 가하였을 경우에는 본인과 연대하여 정상적인 상태로 복귀시키거나 또는 그 비용을 변상하겠습니다.
6. 입소자가 사망하였을 때에는 시신을 인수하고 개인소유물을 정리하며, 기타 필요한 사항을 조치토록 하겠습니다.
7. 신원인수인의 인적사항 변경 또는 법적 권리 변동 시 케어센터에 즉시 통보하고, 입원 및 기타의 사정으로 승낙사항의 이행이 어려울 경우 대리인을 선정하겠습니다.<개정 2018.04.24.>

20 년 월 일

신원인수인:

주 소:

입소자와의 관계:

전화번호:

성 명: (서명 또는 인)

근로복지공단 OO병원 부설 OO케어센터장 귀하

입 소 계 약 서

근로복지공단 OO병원 부설 OO케어센터(이하 '계약자'라 한다)와 입소자
OO시(도) OO구(시·군) OO로(길) OO 거주 (이하 '계약상대자'라 한다)간에
자유의사에 따라 입소계약을 아래와 같이 체결한다.

제1조(목적) 이 계약은 '계약자'와 '계약상대자' 간의 케어센터 시설 입소 및 이에
따르는 책임에 관한 사항 등에 대한 규정을 목적으로 한다.

제2조(계약기간) ① 이 계약의 기간은 20 년 월 일 부터 20 년 월 일
까지로 한다.(경기케어센터에 한함)

② 제1항의 계약기간은 당사자 간의 협의에 의하여 다음 각 호의 범위 내에서
변경할 수 있다.

1. 장기보호서비스 신청 시 최초 2년 이내, 2년 후에는 소위원회 심의를 거쳐 연장
된 1년 이내
2. 단기보호서비스 신청 시 1회 45일 이내, 연간 최장 90일 이내

제3조(입소비) ① 경기케어센터 월 입소비는 다음 각 호와 같다.

1. 산재장해등급 제1급 및 제2급 : 입소자가 산업재해보상보험법 제61조에 따라
받는 간병급여액과 같은 금액으로 한다. 다만, 간병급여 대상이 아닌 제2급
은 간병급여 대상인 제2급의 간병급여액과 2항에 따른 제3급 입소비의 평균금
액으로 한다.
2. 산재장해등급 제3급 : 센터장이 산정한 직전년도 입소비를 기준으로 하되, 산업
재해보상보험법시행령 제59조에 따라 고용노동부장관이 고시하는 간병급여
가 인상될 경우 상시 및 수시간병급여 고시금액 변동률의 평균을 적용한다.

② 태백케어센터 월 입소비는 다음과 같다.

1. 센터장이 산정한 직전년도 입소비를 기준으로 매년 통계청에서 발표하는 소비자
물가 등락률 총지수(전년비)를 적용한다. 다만, 소비자물가가 하락할 경우 직전년도
입소비로 한다.

2. 입소자가 별지 제8호서식에 따라 1인 1실 사용을 신청할 경우 월 입소비에
50%를 가산한 금액(백원미만 단위 절사)을 입소비로 산정한다. 다만, 입소자가 전
염성 질환이 발생하거나 기관 내부사정 등으로 1인 1실 사용이 불가피한 경우에는
산정하지 아니한다.

③ 입소비 산정기간은 매월 초일부터 매월 말일까지 하며, 외출·외박 기간도 입소비 산정기간에 포함한다.

④ 일당 입소비 산정은 당일 12시(정오)부터 익일 12시(정오)로 하며, 12시(정오) 이전에 입소하거나 12시(정오)를 경과하여 퇴소 시는 1일 분의 입소비로 산정한다.

⑤ ‘계약상대자’는 월 입소비를 해당 월 5일까지 납부하며, 선납을 원칙으로 한다.

⑥ ‘계약자’는 입소자가 재요양승인 등 타 의료기관 입원을 사유로 외박하는 경우 센터장이 정한 세부운영기준에 따라 환불할 수 있다.

⑦ 다음 각 호에 해당 하여 발생하는 비용은 ‘계약상대자’가 부담한다.

1. ‘계약상대자’의 개인적인 필요에 의한 진료비용(한방, 치과 등 개별적으로 이용하는 진료비)

2. ‘계약상대자’가 해당 진료과 전문의 진료가 필요하거나 진료를 희망할 경우

3. 제9조부터 제11조까지의 규정에 의한 이송 시 이송비용

4. 입소생활에 필요한 개인용품비(비누, 치약, 휴지 등)

5. 전화료(단, 수신은 무료)

6. 기타 ‘계약자’가 ‘계약상대자’의 편의를 위해 필요하다고 인정하는 비용

제4조(계약자의 의무) ① ‘계약자’의 의무는 다음 각 호와 같다.

1. 설립 목적에 맞는 ‘계약상대자’의 입소생활 지원

2. 식사제공 및 시설 내 생활상담 등 생활편의 제공

3. ‘계약상대자’의 건강 상태에 따른 응급처치 및 의료기관 전원처리

4. ‘계약상대자’의 신변이상 및 사망 시 처리

5. 건물 및 부대시설의 청결 및 유지관리

6. 기타 ‘계약자’의 안락한 시설 내 생활을 위하여 필요한 사항 협조

② 제1항에도 불구하고 ‘계약상대자’가 시설물을 이용함에 있어 최대한 자율을 보장하되 입소자의 안전을 위해 일부분 제한할 수 있다.

제5조(계약상대자의 의무) ① ‘계약상대자’의 의무는 다음 각 호와 같다.

1. 월 입소비 납부

2. 싸움, 폭행, 비방, 고성방가, 음주, 시설 내 흡연 등 다른 사람에게 피해를 주거나 특정 종교활동이나 정치활동을 강요하는 행위 금지 등 시설의 건전한 생활분위기 조성에 협조

3. 시설 내 개인 애완동물 사육금지 등 청결유지

4. ‘계약상대자’의 인적사항, 입소 시 제출한 서류 및 산재보상보험법에 따른 요양상태 변동 시 즉시 통보

5. 시설물, 비품 등을 파괴·훼손하는 행위 금지
6. 흉기, 유해물질, 개별 냉·난방기 등 안전유지 및 화재의 위험이 있는 물건 등 반입과 지정되지 않은 장소에서의 사용금지
7. 특별한 사유 없이 간호스테이션 등 통제구역에 출입하는 행위 금지
8. 기타 시설 생활 규칙 이행

② ‘계약상대자’는 제1항제4호의 변동사항을 통보하지 않아 발생하는 불이익에 대해서는 ‘계약자’에게 민·형사상의 일체의 책임을 묻지 않는다.

제6조(계약의 변경 및 해지) ① ‘계약자’와 ‘계약상대자’는 계약기간 중 어느 일방에 객관적으로 타당하고 부득이한 사유가 있을 때에는 상호 협의하여 이 계약의 전부 또는 일부를 변경할 수 있다.

② ‘계약자’는 ‘계약상대자’가 다음 각 호에 해당하는 사유가 있는 때에는 일방적으로 이 계약을 해지할 수 있다.

1. 제8조의 각 호에 해당 할 때
2. 타 입소자의 안전과 인권에 심대한 위협이 있는 경우
3. 위계 또는 사위의 행위로 ‘계약자’의 정상적인 시설운영에 지장을 초래할 때
4. 중대한 과실로 인한 안전사고 또는 관계법규 위반 등의 사유로 현저히 ‘계약자’의 명예를 손상하거나 업무상 지장을 초래할 때
5. 전 각호 이외에 이 계약에서 부과된 책임과 의무를 성실히 이행하지 아니할 때

제7조(퇴소) ① ‘계약상대자’는 제6조제1항에 의한 계약해지 시 퇴소희망일로부터 15일 전까지 소정의 퇴소신청서를 작성하여 제출하여야 한다.

② 퇴소가 결정된 ‘계약상대자’는 퇴소 예정일 1일 전에 요양보호사, 간호사, 담당직원의 입회하에 시설 비품 등 이상유무 및 입소비 정산 등을 확인받고, 퇴소 당일에는 정오까지 퇴소하여야 한다.

제8조(직권퇴소) ① ‘계약상대자’는 다음 각 호에 해당할 경우 ‘계약자’의 직권 퇴소 지시에 따른다.

1. ‘계약상대자’가 「케어센터 운영지침」 제13조제3항제2호부터 제3호에 대하여 감염성 질병의 이환, 조현병, 기질성 치매 등 정신장애가 있는 경우
2. 시설에 거짓 사항을 제출하거나 보고하였을 때
3. 입소계약서 및 입소자 수칙에서 정한 입소자 준수사항을 3회째 위반한 때
4. 입소자 준수사항을 위반함으로써 공동체 생활을 영위하는데 심각한 위협을 초래하여 즉각 퇴소 조치가 필요하다고 인정된 때
5. 입소비를 3회 이상 체납하였을 때

6. 산재 재요양 또는 개인상병으로 2개월 이상 외출·외박이 지속되는 경우
7. 기타 불미한 행위를 한 때

제9조(전원처리) ① ‘계약자’는 ‘계약상대자’가 다음 각 호에 해당 할 경우 의료 기관으로 전원 처리한다.

1. 경증질환의 악화로 의료기관으로 이송이 필요할 경우
2. 전염성 질환 등 질병 이환으로 의료기관으로의 이송이 필요한 경우
3. 입소자 및 부양의무자의 의료기관 이송 요구 시

② ‘계약자’의 인근 소속병원으로 이송을 원칙으로 하되, 입소자 및 부양의무자가 희망하는 의료기관으로 이송할 수 있다.

제10조(응급상황처리) ① ‘계약자’는 ‘계약상대자’가 다음 각 호에 해당할 경우 응급상황자로 분류 처리한다.

1. 24시간 이내에 시급히 처치·수술 또는 입원 가료를 하지 않으면 생명이 위독한 상태에 있는 환자
2. 병세가 제1호에 규정한 상태는 아니나 조속히 치료를 요하는 자

② ‘계약자’는 ‘계약상대자’가 제1항의 규정에 해당할 경우 요양보호사 또는 간호사가 근로복지공단 소속병원이나 센터장이 지정한 협력의료기관 또는 ‘계약상대자’가 희망하는 의료기관으로 후송한다.

제11조(사망 시 처리) ① ‘계약자’의 시설에서 ‘계약상대자’가 사망할 경우 즉시 부양의무자 또는 신원인수인에게 6시간 내에 신원인수를 요청한다.

② ‘계약상대자’의 부양의무자 또는 신원인수인이 6시간 내 신원을 인수하지 않을 경우 ‘계약자’가 부양의무자 또는 신원인수인에게 통보 후 사망진단서를 발급받아 근로복지공단 소속병원으로 이송 안치한다.

③ ‘계약상대자’가 사망 후 신원을 인수하지 않을 경우 행정기관에 보고한 후 행정기관의 지시에 따른다.

④ 행정기관의 확인을 거쳐 장례를 집행하게 되는 경우 보증금 또는 최소비용으로 장례를 집행하고 유골은 시립 납골묘 또는 납골당에 보관하고 유품은 ‘계약자’가 보관한다.

⑤ ‘계약상대자’의 부양의무자 및 신원인수인이 1년 이내에 유골 및 유품을 인수하지 않을 경우 유품은 소각 처리한다.

⑥ 보증금으로 장례를 집행하고 남은 잉여금은 근로복지공단 회계규정 등에 따라 처리한다.

제12조(신원인수인 지정) ① ‘계약상대자’는 입소 시 신원인수인 1명을 지정하여야 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 경기케어센터의 경우 ‘계약상대자’가 신원인수인을 지정할 수 없을 때에는 보증금 200만원을 선납한다.

③ ‘계약상대자’는 신원인수인이 사망하거나 변경되었을 경우 센터장에게 즉시 통보하여야 한다.

④ ‘계약자’는 신원인수인 사망 통보를 받은 경우, ‘계약상대자’에게 새로운 신원인수인을 지정하도록 청구할 수 있으며 ‘계약상대자’는 조속히 ‘계약자’가 합당하다고 인정하는 신원인수인을 세워야 한다.

제13조(귀중품 보관) ① ‘계약자’는 ‘계약상대자’가 귀중품(현금, 예·저금 통장 등)을 보관함에 있어 ‘계약상대자’의 책임 하에 관리하며 관리가 불가능할 경우 가족 등의 신청에 의해 최소한도 범위 내에서 ‘계약자’가 보관한다.

② ‘계약상대자’의 책임 하에 관리하고 있는 귀중품의 분실 또는 훼손에 대해서는 ‘계약자’가 민·형사상의 일체의 책임을 지지 않는다.

제14조(면회 및 외출·외박) ① ‘계약상대자’의 면회시간은 특별한 경우를 제외하고는 매일 오전 9시부터 오후 5시까지로 한다.

② 보호자의 입소실 상주는 원칙적으로 금지하되 센터장이 필요하다고 인정하는 경우 상주할 수 있다.

③ 외출·외박을 하고자 할 경우 외출·외박신청서는 사전에 제출하여야 한다.

④ 외출시간은 오전 8시부터 오후 9시까지, 외박기간은 2개월 이내로 제한한다.

⑤ 제4항의 규정에도 불구하고 외출시간은 필요한 경우 탄력적으로 조정할 수 있고, 외출기간은 불가피하다고 인정되는 사유로 기간이 초과될 경우 별도로 협의할 수 있다.

⑥ 외출 또는 외박으로부터 ‘계약자’의 상근시간(평일 08:30~17:30) 이후에 복귀한 ‘계약상대자’는 요양보호사에게 신고하고 요양보호사는 이 사실을 재택 당직 근무자(태백케어센터) 또는 [간호사](#)(경기케어센터)에게 보고하여야 한다.

제15조(외식반입) ‘계약자’는 ‘계약상대자’의 건강관리를 위하여 센터 내에서 제공하는 급식 이외의 음식물 반입을 제한할 수 있다. 필요 시 외식 반입 허가증을 발급한 후 반입하도록 하여야 한다.

제16조(손해배상) ① ‘계약상대자’는 고의 또는 중대한 과실로서 ‘계약자’에게 손해를 끼쳤을 때에는 지체 없이 이를 배상하여야 한다.

③ ‘계약자’는 천재지변 및 기타 불가항력에 의한 재해 등에 의해 ‘계약상대자’가 입은 손해에 대해서는 민·형사상의 일체의 책임을 지지 않는다.

이 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하고 ‘계약자’와 ‘계약상대자’가 각각 서명 날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

[별지 제5호서식]<개정 2018.04.24.>

퇴소신청서

본인은 20 년 월 일 귀 기관에 입소하여 생활하였으나

(기간만료
개인사정
기타(전원 등))에 의하여 부득이하게 퇴소하고자 합니다.

이후에 발생하는 모든 신체·정신적 이상 등에 대해 민·형사상의 일체의 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20 년 월 일

입소자

주 소:

생년월일:

성 명: (서명 또는 인)

보호자

주 소:

생년월일:

성 명: (서명 또는 인)

근로복지공단 OO병원 부설 OO케어센터장 귀하

[별지 제6호서식]<신설 2018.04.24.><개정 2020.02.18.>

장해등급 확인을 위한 개인정보 수집·이용 동의서
(산업재해보상보험연금증서 미제출자용)

근로복지공단 OO병원 부설 OO케어센터에서는 신청자의 입소심사와 관련하여 개인정보를 수집·이용하기 위해 개인정보보호법 제15조, 제22조, 제23조에 따라 본인의 동의를 받습니다.

1. 개인정보 수집·이용에 관한 동의(필수사항)

수집·이용 목적	귀하의 케어센터 입소신청과 관련하여 근로복지공단의 산재장해등급정보 조회를 목적으로 수집·이용 됩니다.
수집·이용 항목	성명, 생년월일
보유 및 이용기간	수집·이용 동의일로부터 입소심사에 따른 입소결정 통보 시 까지
동의 거부권 등	본 개인정보 수집·이용에 거부할 권리가 있으나, 입소결정을 위한 필수 사항이므로 내용에 동의하셔야만 입소심사가 정상적으로 진행됩니다.
수집·이용 동의여부	위와 같이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 데 동의합니다. ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

2. 민감정보 처리에 관한 동의(필수사항)

이용·조회 목적	귀하의 케어센터 입소신청과 관련하여 입소심사 및 결정에 활용하기 위한 목적으로 이용·조회 됩니다.
이용·조회 항목	산재장해등급
보유 및 이용기간	수집·이용 동의일로부터 입소심사에 따른 입소결정 통보 시 까지
동의 거부권 등	본 개인정보 수집·이용에 거부할 권리가 있으나, 입소결정을 위한 필수 사항이므로 내용에 동의하셔야만 입소심사가 정상적으로 진행됩니다.
민감정보 처리 동의여부	위와 같이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 데 동의합니다. ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

년 월 일 성명 : (서명 또는 인)

근로복지공단 OO병원 부설 OO케어센터장 귀하

[별지 제7호서식]<신설 2020.02.18.><개정 2021.05.07.>

케어센터 운영위원 위촉을 위한 개인정보 수집·이용 동의서

케어센터운영위원회 위원으로 위촉하기 위하여 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다. 아래의 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.

① 개인정보 수집·이용 내역(필수사항)

항목	수집·이용 목적	보유기간
성명, 생년월일, 전화·휴대폰·팩스번호, E-mail, 계좌번호, 경력·자격사항	위촉절차의 집행 및 관리 (경력 및 자격 확인, 수당 지급)	<u>해촉일부터 5년</u>

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 케어센터운영위원회 위원으로 위촉에 제한을 받을 수 있습니다.

☒ 위와 같이 개인정보 수집·이용에 동의하십니까? (☐예, ☐아니오)

② 선택적 개인정보 수집·이용 내역(선택사항)

항목	수집·이용 목적	보유기간
☐ 소속기관 정보 ☐ 부서명 ☐ 직위 ☐ 주소 ☐ 다른 위원회 활동	위원 구성 및 관리	<u>해촉일부터 5년</u>

※ 케어센터운영위원회 의 원활한 구성 및 관리를 위하여 필수사항 이외에 선택사항을 추가로 수집하고 있으며, 선택사항에 동의하지 않더라도 위원 선정에 불이익은 없습니다.

☒ 위와 같이 개인정보 수집·이용에 동의하십니까? (☐예, ☐아니오)

<기타 고지사항>

「개인정보보호법」 제15조제1항제2호에 따라 케어센터운영위원회 위원으로 위촉되는 경우 아래의 사항을 처리하기 위해 귀하의 동의 없이 주민등록번호를 수집·이용할 수 있음을 알려드립니다.

개인정보 항목	개인정보 처리사유	수집근거
주민등록번호	소득세 신고	「소득세법」 제21조, 제127조

년 월 일

본인 성명: (서명 또는 인)

근로복지공단 OO병원 부설 OO케어센터장 귀하

주거실(1인 1실) 사용 신청서			
신 청 인		입소일자	
현 주거실	호	신청호실	호
신청사유			
위와 같이 1인 1실을 사용하고자 신청하며, 1인 1실 사용에 따른 월 입소비 차액(월 입소비의 50% 가산, 백원미만은 절사)은 신청인이 전액 부담하겠습니다. 년 월 일 신청인: _____ (인) 대백케어센터장 귀하			
신청결과			
사용호실	호	사용개시 일자	부터
월 입소비	금 원 (₩) * 산정근거: 년도 월 입소비 원 × 1.5		
※ 월 입소비 변동이 있을 경우 재산정하여 적용함.			
상기와 같이 신청결과에 대해 설명을 들었음을 확인합니다. 년 월 일 신청인: _____ (인)			